



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק מס': 28/04

בענין:

ד"ר אריה וסוזן שפירר
ע"י ב"כ עוה"ד א. גדות ואח'
שד' פל"ים 2, חלונות הסיטי, בנין אורן, חיפה

התובעים

נ ג ד

1. ענת קויפמן
 2. אראלה רוזנבלום
- שתיהן ע"י ב"כ עוה"ד נועם (שמעון) ארז
מרח' ברכה חבס 12, ת.ד. 4865, חיפה

הנתבעות

פ ס ק - ד י נ

1. בעלים של דירה בבית משותף הגישו בהליך זה תביעה כספית בה עתרו לצו שיחייב את הנתבעות, שהן בעלי הדירה מעל דירת התובעים, להשיב להם כספים שהוציאו לתיקון ליקויים במרפסת דירת הנתבעות, ליקויים בעטיים חדרה רטיבות לדירתם שלהם, וכן כספים שהוציאו לתיקון נזקי הליקויים הללו בתוך דירתם פנימה, סך הכל - 65,695 ₪ (קרן).
2. בקצירת האומר, נטען בכתב התביעה כי במשך שנים הנתבעות התעלמו מדרישותיהם החוזרות ונישנות של התובעים לתקן את מרפסת דירתן המחפה על דירתם שלהם, ובצר להם נאלצו לממן מכיסם את התיקונים בדירתן ועתה מבקשים להיפרע מהנתבעות.
3. הנתבעות בדעה כי אכן לא חלה עליהן שום חובה לממן את התיקונים מהטעם שאלו התגלו עוד בטרם היו הן בעלות של הדירה. התביעה התיישנה, ואם הייתה לתובעים עילת תביעה אזי היא עמדה להם כנגד בעלי דירתן הקודמים. התיקונים שביצעו התובעים בדירתן היו בדין על חשבונם, ושיתוף הפעולה מצד הנתבעות בא לידי ביטוי במתן האפשרות לאנשי מקצוע של התובעים לבצע את התיקונים הללו מעת לעת כל אימת שקמה נחיצות בכך.
4. הבית המשותף הנדון נמצא ברחוב הרופא 50 חיפה ומזוהה כחלקה 9 בגוש 10778. על פי כתב התביעה נמצאת דירת התובעים בקומות שלישית ורביעית, ודירת הנתבעות נמצאת מעליה. מרפסת פתוחה של דירת הנתבעות מחפה על חלק מדירת התובעים.

5. מכתב התביעה עולה כי מקור הליקוי בעטיו חדרה רטיבות לדירת התובעים. אכן תוקן באופן יעיל, ובהליך זה הם תובעים את הכספים שהשקיעו בתיקונים אלה, כחלק מהשבת מצב דירתם לקדמותה.

6. באי כח הצדדים הסכימו לייתר הבאת ראיות ולסכם טענותיהם בכתב תוך הסתמכות על קבלות, חוות דעת ושאר החומר התיעודי שצורך לתיק, וכך עשו:

(א) התובעים סיכמו טענותיהם תוך שהם מדגישים את זכותם להיפרע מהנתבעות שהסירו כל אחריות מעליהן, שלא כדין, לאחזקת המקרקעין שבבעלותן. התובעים התעקשו לטעון כי לא ויתרו על שום תביעה, וההתכתבות ביניהם לבין הנתבעות מאמתת זאת. אכן גם בשנים קודם שהנתבעות רכשו את דירתן חדרה רטיבות מאותה דירה לדירתם שלהם אך נעשו במשך השנים פעולות שונות שפתרו את הבעיה עד שפרצה פעם נוספת כשהנתבעות כבר גרו במקום. התובעים דוחים את טוענת ההתיישנות מנימוקים שמביאים בסיכומיהם. בסיכומי התשובה חוזרים התובעים על עמדתם.

(ב) הנתבעות טענו כי עומדת להן חסינות ההתיישנות וזאת לנוכח העובדה כי כבר קודם שהיו בעלות הדירה חדרה רטיבות ממנה לדירת התובעים, משמע הליקוי התגבש עוד בשנת 1988. ובכלל אין להם, לתובעים, עילת תביעה נגד הנתבעות אלא נגד בעלי הדירה דאז. עוד ולחילופין הן טענו לשיהוי מצד התובעים, שיהוי שבא לידי ביטוי באי הגשת תביעה במשך שנים רבות, יצירת מראית עין שויתרו על זכויותיהם, בעיקר משמימו בעצמם את התיקונים בדירת הנתבעות, והאחרונות הסתמכו על כך ושינו מצבן לרעה בכך שאינן יכולות עוד לתבוע השבה מבעלי הדירה הקודמים. בהגשת התביעה מוצאות הנתבעות התנהגות נטולת תום לב. בהתיחסן לחוות דעת המומחה שצורפה למסמכי התובעים, הנתבעות שוללות את מסקנו המומחה וטוענות כי הן מושתתות על עדויות לא אמינות ולכן גם אין לאמץ את מסקנותיה. עוד נטען בסיכומים כי התובעים לא עשו להקטנת הנזקים בדירתם לשם הפסקת המיטרד ומתן צו עשה להפסקתו. בשולי הסיכומים טוענות הנתבעות כי עומדת להן זכות קיזוז בסכום המתחייב מתיקון הליקויים שהוסבו לדירתן עקב התיקון האחרון (הגבהה מסוימת של מפלס המרפסת עקב מריחת שכבת איטום, וההשלכות על 'גלישת' מים מהמרפסת לחדר המגורים של דירתן).

7. אומר כבר כאן כי אי אפשר להשתחרר מהרושם שסיכומי הנתבעות הרחיקו לכת, וזאת בלשון המעטה, ביחסן חוסר תום לב לתובעים. האמנם ניתן לייחס לבעל דירה התובע את זכויותיו חוסר תום לב? האם הפך המונח 'חוסר תום לב' מטבע שחוק עד כדי עשיית שימוש בו גם בנסיבות אלו בהן אולצו התובעים לממן תיקון הליקויים כדי לשים להם סוף? למקרא ההתכתבות בין הצדדים שודאי לא נועדה להכשיר תביעה עתידית אלא התכוונה לפתור בעיה מעשית התרשמתי כי הצדדים אותם נקטו התובעים היו מתחייבים ומתבקשים דווקא לנוכח התעלמות הנתבעות מחובותיהן כבעלות דירה בבית משותף, והמצוקה אליה התובעים נקלעו לנוכח התנאים שהנתבעות העמידו לפנייהם. אלו הנימוקים למסקנתי זו:

(א) השתכנעתי כי ליקוי במרפסת דירת הנתבעות (בין אם במעקה המרפסת, באדנית או באיטום לקוי של המרצפות) הוא הסיבה לחדירת רטיבות לדירת התובעים בכל עת שהיא. מסקנה זו מתבססת על העובדה שאפילו בעיצומו של הקיץ, בעת שהוצפה מרפסת דירות הנתבעות, חדרה רטיבות לדירת התובעים. תיאור רטיבות מוכחת מובא גם בסעיף 1 לחוות הדעת של אינג' סוקל. יוטעם כי הנתבעות בסיכומיהן מצטטות ממסקנות המומחה תוך התעלמות מתיאור התרשמותו מהביקור במקום.

(ב) הנתבעות ידעו גם ידעו על הרטיבות, שאם לא כן ניתן להניח לא היו מאפשרות לאנשי מקצוע לבצע תיקונים במרפסת דירתן. אין אפוא מקום להטיל ספק בעובדות אלו.

(ג) על הנתבעות חלה חובה בדין לתחזק את דירתן באופן שלא תיפגע דירה אחרת באותו בית משותף. כך מורה אותנו סעיף 3(ב) לתקנון המצוי החל על נסיבות אלו. הנתבעות התנערו מחובתן זו ולא גילו שום ענין בתחזוקה של מיתחם השייך להן, נמצא בבעלותן, תוך זלזול בזכויותיהם של התובעים לדירה תקינה.

(ד) אמנם הנתבעות סרבו לממן את התיקונים בדירתן, ואף מודות שהיתנו את כניסת אנשי המקצוע ששכרו התובעים לדירתן בכך שלא הן תשלמנה את שכרם, אולם אין בזה שום ראיה לויתור של התובעים על תביעתם הכספית. לא הוכח לי ויתור פוזיטיבי של התובעים על הכספים למימון ניסיונות התיקון למיניהם. נהפוך הוא, מההתכתבות עולה תמונה הפוכה ולפיה התובעים מעולם לא ויתרו על זכות התביעה. עמדה לנתבעות האפשרות לשכור בעצמן קבלני ביצוע, אפשר בסכומים נמוכים יותר, ובלבד שתינקטנה כל הפעולות לאיטום יעיל של דירתן. אך הן אלו שויתרו על אפשרות זו תוך הותרת ההחלטות על פתרונות אפשריים לתובעים.

(ה) טענת ההתישנות כמו גם טענת השיהוי אין להן על מה לסמוך. אין המדובר בעוולה נזיקית חד פעמית המקימה עילת תביעה אלא בעילה מקרקעית, מתחום דיני הקניין, עילה המתמשכת ומתחדשת אימת שתוצאותיה באות לידי ביטוי בפועל וכל עוד לא באה על תיקונה. לאמור: חובתו של כל בעל דירה לנקוט את כל הפעולות באופן שלא תוסב ממיתחם או מיתקן שבבעלותו פגיעה לדירה אחרת. 'מבחן התוצאה' הוא התשובה לשאלה אם בעל דירה מילא אחר חובה זו או לא. כל עוד מקור הליקוי לא תוקן עומדת לבעל הדירה האחרת, ובמקרה הנדון, לתובעים זכות התביעה. מנימוקים אלו מה לי אם עילת התביעה קמה לתובעים עוד בשנת 1988 ומה לי אם קמה מאוחר יותר, די בכך שהיתה קיימת בעת שנדרש תיקונה.

8. אני דוחה את טענת הקיזוז הן מהטעם שלא בא זכרה בכתב ההגנה והן משום שעמדה לנתבעות הזכות במובנה הרחב ביותר (הן יכולת, הן האפשרות והן הכוח) לפקח על העבודה המבוצעת ואפילו להזמין תחתיה קבלן ביצוע אחר, במימונו.

9. אשר לסכומים הנתבעים: רובם ככולם מהווים השבת מצב דירת התובעים לקדמותה למעט רכיבים ה', ו', ט' מהם ראיתי לזכות את התובעים רק ב-75% מתוך הנחה כי העבודות הללו היטיבו עם דירת התובעים מעבר למתחייב מהרטיבות שהוסבה לה. הסכום בו ראיתי לזכות את התובעים הוא אפוא 59,405.- ₪ (סכומי קרן).
10. התובעים אינם מנמקים על שום מה עיכבו את הגשת התביעה, ונתון זה יובא בחשבון להלן בפסיקת הפרשי הצמדה וריבית.
11. אני מקבלת אפוא את התביעה במרביתה ומחייבת את הנתבעות, יחד ולחוד, לשלם לתובעים באמצעות בא כוחם את הסך של 59,405.- ₪ וכן הוצאות משפט בסך של 5,000.- ₪. סכום שלא ישולם בתוך 45 יום מיום מתן פסק הדין ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (20.1.04) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ג' ח' בשבט תשס"ה (18.1.05)
העתקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבויס
מפקחת על רישום מקרקעין